

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1456/2539

นางสาว สุกานดา มโนมัยสุพัฒน์ กับ
พวก

โจทก์

นาง สุมาลี มโนมัยสุพัฒน์หรือบุตรอด

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 213 วรรคสอง, มาตรา 1364

โจทก์ฟ้องขอแบ่งกรรมสิทธิ์รวมการที่ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของจำเลยเพื่อทำการรังวัดแบ่งแยกนั้นขัดต่อคำพิพากษาที่ว่าหากการรังวัดแบ่งแยกไม่อาจทำได้ให้ขายเอาเงินแบ่งกันและขัดต่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1364ศาลฎีกาพิพากษาให้ยกคำขอในส่วนที่ให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย

โจทก์ทั้งสองฟ้องว่า โจทก์ทั้งสองเป็นเจ้าของร่วมกับจำเลยในที่ดินโฉนดเลขที่ 20910 เนื้อที่ 51 ตารางวา โดยโจทก์ทั้งสองถือกรรมสิทธิ์รวมคนละ 20 ส่วน จำเลยถือกรรมสิทธิ์รวม 11 ส่วนต่อมาโจทก์ทั้งสองมีความประสงค์จะแบ่งแยกที่ดิน แต่จำเลยไม่ยอมให้รังวัดแบ่งแยก ขอให้บังคับจำเลยไปขอรังวัดแบ่งแยกที่ดินดังกล่าวให้แก่โจทก์ทั้งสอง หากจำเลยไม่ดำเนินการขอรังวัดแบ่งแยกขอให้โจทก์ทั้งสองดำเนินการขอรังวัดแบ่งแยกโดยถือเอาคำพิพากษาศาลฎีกาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย

จำเลยให้การว่า โจทก์ทั้งสองเป็นน้องสาวร่วมบิดามารดาเดียวกันกับจำเลย มีข้อตกลงกันว่า ให้จำเลยอยู่อาศัยและใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อประกอบอาชีพได้ตลอดชีวิตของจำเลย ห้ามโจทก์ทั้งสองนำที่ดินไปทำประโยชน์หรือจำหน่ายจ่ายโอนหรือแบ่งแยกที่ดินวันแต่จะได้รับความยินยอมจากจำเลย จำเลยผู้ยกให้ไม่เคยระบุว่าให้โจทก์ทั้งสองได้ที่ดินตรงส่วนใดเป็นที่แน่นอน โจทก์ทั้งสองใช้สิทธิโดยไม่สุจริต ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยไปดำเนินการขอรังวัดแบ่งแยกที่ดินโฉนดเลขที่ 20910 จำนวนเนื้อที่ 40 สวน ใน 51 ส่วนให้แก่โจทก์ทั้งสอง หากจำเลยไม่ดำเนินการให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของจำเลย หากการรังวัดแบ่งแยกไม่อาจทำได้ให้ขายที่ดินดังกล่าวแล้วเอาเงินที่ขายได้แบ่งกันตามส่วน

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษากลับ ให้ยก ฟ้องโจทก์

โจทก์ ทั้ง สอง ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่ศาลชั้นต้นให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยเพื่อทำการรังวัดแบ่งแยกนั้นขัดต่อคำพิพากษาที่ว่า หากการรังวัดแบ่งแยกไม่อาจทำได้ให้ขายเอาเงินแบ่งกัน และขัดต่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1364 ที่บัญญัติว่า ถ้าการแบ่งไม่อาจตกลงกันได้ให้ขายโดยประมูลราคาระหว่างเจ้าของรวมหรือขายทอดตลาดเอาเงินแบ่งกัน ซึ่งหมายถึงว่าจำเลยต้องพอใจในรูปที่ดินที่รังวัดแบ่ง ถ้าจำเลยไม่พอใจก็ไม่อาจใช้คำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยได้ ศาลฎีกาเห็นควรแก้ไขในข้อนี้ให้ถูกต้อง

พิพากษากลับเป็นว่า ให้จำเลยไปขอรังวัดแบ่งแยกที่ดินโฉนดเลขที่ 20910 ให้
แก่โจทก์ทั้งสอง โดยให้โจทก์ทั้งสองได้เนื้อที่คนละ 20 ส่วน ในจำนวน 51 ส่วน หาก
การรังวัดแบ่งแยกไม่อาจตกลงกันได้ระหว่างโจทก์ทั้งสองกับจำเลย ก็ให้ขายที่ดิน
ดังกล่าวโดยประมูลราคาระหว่างโจทก์ทั้งสองกับจำเลย ถ้าไม่อาจขายโดยประมูล
ราคาก็ให้ขายทอดตลาดเอาเงินแบ่งกันตามส่วนแห่งความเป็นเจ้าของรวม ยกคำขอ
ที่ให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย

(อรุณ น้าประเสริฐ-จเร อำนวยวัฒนา-อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>